رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤١ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧٦٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٣هـ

المَوْضُوعَاتُ

تراخيص - بلدية - ترخيص بناء - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - وقوع الأرض خارج النطاق العمراني - عدم حجية القرار الخاطئ.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص بناء على أرضه - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى مخالفة المدعى عليها للنظام - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن للمدعى عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار تراخيص إقامة الإنشاءات والأبنية - الثابت أن أرض المدعي تقع خارج النطاق العمراني وفي منطقة عشوائية؛ مما يكون الامتناع محل الدعوى صحيحاً - عدم قبول الاحتجاج بالترخيص لجار المدعي؛ كون ذلك الترخيص خاطئ، والقرار الخاطئ لا يُبرر إصدار قرارات مماثلة له - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادتان (٣٢، ٣٣) من نظام الطرق والمباني الصادر في عام ١٣٦٠هـ.
- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.

- اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٦٦٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى، حسبما يظهر من مطالعة أوراقها، وبالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٢/٥هـ مفادها: أنه تقدم لأمانة العاصمة المقدسة عن طريق مكتب هندسي بطلب استخراج رخصة بناء على أرضه الواقعة بحي النور المخطط التنظيمي رقم (١٤٤٠/٩)، والمملوكة له بالصك الشرعي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ، أسوة بجيرانه، وتمت الموافقة على طلبه من إدارة التخطيط الحضري بتاريخ ١٤٤١/٢/١٤هـ حسب سجل الاستعلامات، وبتاريخ ١٤٤١/٢/٢١هـ تم رفض الطلب ولازالت المدعى عليها تمتنع عن منحه رخصة بناء، وذلك لصدور خطاب وكيل الوزارة لتخطيط المدن الوارد لأمانة العاصمة المقدسة رقم (٤١٠٠٥٣٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ بإيقاف إصدار رخص البناء، وقد تظلم أمام لجنة التظلمات للتراخيص البلدية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وبتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ فقررت اللجنة عدم قبول التظلم، وخلص إلى طلب: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن منحه رخصة بناء للأرض محل الدعوى، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة ١٤٤٤/٣/١٤هـ، والتي عُقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور ممثل

المدعى عليها، وبجلسة ١٤٤٤/٤/٢٧هـ طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها محضر لجنة النظر في مخالفات تراخيص البلدية الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، وبجلسة ١٤٤٤/٥/٢٥هـ طلب ممثل المدعى عليها الأجل لتقديم الرد، وبجلسة هذا اليوم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما ذكر ممثل المدعى عليها بأن الإجابة لم تصل من الجهة المختصة حتى تاريخه، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَابُ

لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إصدار رخصة بناء على الأرض المملوكة له بالصك الشرعي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ؛ فإن الدعوى والحالة كذلك حسب التكييف النظامي لها تعد من قبيل دعاوى الطعن على القرارات الإدارية والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أن المقرر فقهاً والمستقر قضاءً أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحاً ومستمراً مادام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، وقد تظلم

المدعي للمدعى عليها؛ وبالتالي تعين قبول الدعوى شكلاً. أما من حيث الموضوع، فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها إعطاءه رخصة بناء على أرضه، وحيث قام المدعي بمطالبة المدعى عليها لإعطائه رخصة بناء برقم الطلب (٤١١٣٥٠٠٣٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/١١هـ، ولما نصت المادة (٣٢) من نظام الطرق والمباني الصادر بتاريخ ١٣٦٠/١/١هـ على أنه: "يجب على كل شخص قبل أن يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع..."، وقد نصت المادة (٣٣) من نظام الطرق والمباني على أن: "تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية..."، وحيث إن ما قام به المدعي ما هو إلا تطبيق لما نص عليه النظام، وامتناع المدعى عليها عن إصدار الرخصة لأرض المدعي يعد مخالفةً لما نص عليه النظام، دون وجود أي مبرر شرعي أو نظامي لذلك، فضلاً عن أن امتناعها هذا يعد إهداراً لحقه المكفول له شرعاً ونظاماً، وإضراراً له، وبما أن رفع هذا الضرر عن المدعي لا يتأتى إلا بإعطائه ما قرره المنظم لاستفادته من أرضه، وذلك باستخراجه رخصة للبناء عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها أمانة العاصمة المقدسة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء لعقار المدعي (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافُ

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أولاً: وردت إفادة رئيس لجنة التظلمات والشكاوى بالخطاب رقم (٤٤٠٠٤٧٠٦٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦هـ المتضمن: (أن موقع المواطن خارج النطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية ولا ينطبق على الموقع إعداد حيز عمراني دائم)، وقد صدر قرار لجنة التظلمات والشكاوى رقم (٤٤/١/٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ المتضمن: (تؤيد اللجنة قرار رخص البناء وفق الأنظمة والتعليمات طالما أن الموقع خارج النطاق العمراني)، وبتطبيق ذلك على الدعوى يتضح أنها مخالفة للائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٦٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ، وبناءً عليه صدر قرار لجنة التظلمات والشكاوى آنف الذكر برفض طلب المستأنف ضده بطلب الحصول على الترخيص؛ لأن عقار المستأنف ضده خارج النطاق العمراني، وحيث نصت المادة (٣-١) من اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني على أن: "حدود النطاق العمراني هي: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني والقرى خلال فترة زمنية محددة"، كما نصت المادة

(١-١) من ذات اللائحة على أن: "النطاق العمراني هو: سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، وتوفير الخدمات، والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقاً لتوجيهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية"، مما يؤكد أن المستأنف ضده لا تنطبق عليه التعليمات والأنظمة للحصول على رخصة بناء؛ لوجود عقاره خارج النطاق العمراني. ثانياً: عدم قيام الدعوى على سند من الشرع أو النظام، فقد وردت إفادة مدير عام الدراسات الحضرية بالخطاب رقم (٤٤٠٠٥٠٦٨٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ المتضمن: (بدراسة الموضوع من قبل المختصين تبين ما يلي: أولاً: موقع المواطن في منطقة عشوائية بمنطقة حي النور الواقع على طريق الميقات بجعرانة خارج النطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية حسب المصورات. ثانياً: ورد للأمانة خطاب وكيل الوزارة لتخطيط المدن بالنيابة برقم (٤١٠٠١٣٩١٧٢/١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ وما ذكر في الفقرة رقم (١) أنه: "يسمح بإنشاء الخدمات الوطنية والإقليمية والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والاستعمالات المؤقتة خارج مراحل النطاق العمراني وفي منطقة حماية التنمية وخارجها وذلك حسب الاستخدامات التفصيلية الموضحة في الفقرات (١-٨، ١-١١، ١-١٢) من اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني، وبعد اعتماد المخططات التنظيمية لها من صاحب الصلاحية حسب الأنظمة والتعليمات

يسمح باستخراج رخص بناء لها، وعدا ما ذكر من استعمالات تفصيلية لا يتم استخراج رخص بناء للأراضي الواقعة خارج مراحل النطاق العمراني وفي منطقة حماية التنمية أو خارجها". ثالثاً: تم رفع خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف برقم (٤٢٠٠٣٧٨١٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥هـ بشأن توسعة النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة. رابعاً: وردت إفادة وكيل الوزارة لتخطيط المدن بالخطاب رقم (٤٢٠٠٣٦٣٣٩٨/١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩هـ المتضمن طلب توجيه المختصين بإنفاذ توجيه الوزير بالتقيد بحدود النطاق العمراني المعتمد لمدينة مكة المكرمة. خامساً: لا ينطبق لحي النور الواقع على طريق الميقات بجعرانة إعداد حيز عمراني دائم لها لأنها خارج النطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية، وليست من القرى الموافق على تنميتها حسب قرار مجلس المنطقة رقم (٤٦/٣٧/٣/١) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥هـ. سادساً: بعد الاستيضاح من قبل المختصين عن قيام الموظف المختص بالإفادة عن القطعة المفرزة رقم (٣) والتي نوه عنها المستأنف ضده باستدعائه فقد أوضح بأنه حصل التباس في الإفادة على المعاملة رقم (٤٢١٣٥٠١٤٩٥) للمواطن المجاور لقطعة المستأنف ضده وذكر أن الموقع داخل النطاق العمراني وهو خارج النطاق العمراني، وبناءً على ذلك تم إصدار اشتراطات للقطعة وإصدار رخصة بناء برقم (٤٢٠١١٠٦٣٥٠). سابعاً: ورد خطاب إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٤٣٠٠٨٦٠٤١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ بطلب حضور الموظف المختص للتحقيق بخصوص المعاملة الخاصة بجار المستأنف ضده، وبناءً على ما

سبق يتضح أنه يتعذر تقديم خدمات واستخراج رخص بناء لأرض المواطن وذلك حسب الأنظمة والتعليمات)، وحيث إن مطالبة المستأنف ضده مساواته بجاره غير قائمة على سند من النظام حيث قامت الجهة المختصة في الأمانة بإصدار عقوبة جزائية في حق الموظف المختص، وموافقة أمين العاصمة المقدسة المكلف عليها بموجب الخطاب رقم (٤٣٠٠٨٤٧٠٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٧هـ نتيجة إفادته الخاطئة بأن موقع العقار المجاور للعقار محل الدعوى داخل النطاق العمراني، بينما الموقع على الطبيعة يقع خارج النطاق العمراني، وبذلك يتعذر تقديم خدمة استخراج رخص بناء لأرض المستأنف ضده، حيث لا يتم استخراج رخص بناء للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، وطبقاً لإفادة وكيل الوزارة لتخطيط المدن بالخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن: (طلب توجيه المختصين بإنفاذ توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالتقيد بحدود النطاق العمراني المعتمد لمدينة مكة المكرمة)؛ ذلك للأسباب التالية: ١-تضمن النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة مساحات من الأراضي المخططة والأراضي البيضاء الصالحة للتنمية تفوق مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة الكتلة المبنية، وبطاقة استيعابية تلبي أكثر من احتياجات النمو السكاني ومتطلبات التنمية، وما قد يستجد في المستقبل من متطلبات غير مرئية. ٢-لا ينطبق على المدينة الاشتراطات الواردة في المادة (٤-١٧) من ذات اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، والتي تنص على: "عند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني نتيجة خلل في الطاقة الاستيعابية لمدينة

أو قرية أو أكثر قبل عام ١٤٥٠هـ فينبغي أن يبنى ذلك على المبررات الفنية التالية: -زيادة غير متوقعة في حجم السكان مع عدم توافر أراضي بيضاء أو مخططة غير منماة لاستيعاب الزيادة السكانية أو متطلبات التنمية. -استقطاع مساحات من النطاق العمراني للمدينة لأغراض أخرى. -استحداث محددات أو عوائق للنمو العمراني للمدينة"، وجميع هذه المبررات لا تتوفر في الحي محل الدعوى، ولا تتوفر شروط تعديل حدود النطاق الجغرافي، وإنفاذاً لتوجيهات الوزير بالتقيد بحدود النطاق العمراني المعتمد لمدينة مكة المكرمة، فيتعذر منح رخصة البناء للمستأنف ضده، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ، كما أن قرار لجنة التظلمات والشكاوى رقم (٤٤/١/٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ قام بتأييد قرار رخص البناء بعدم السماح بإصدار رخصة بناء لأرض المستأنف ضده وفق الأنظمة والتعليمات طالما أن الموقع خارج النطاق العمراني.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ قد نصت على ما يلي: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١-تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. ٢-الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية

وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها"، وبما أن إصدار التراخيص من صلاحية المستأنفة ويندرج ضمن سلطتها التقديرية بشرط موافقة ذلك للنظم واللوائح، وبما أن امتناع المستأنفة عن إصدار الترخيص نظراً لأن موقع المستأنف ضده خارج النطاق العمراني، ولا تنطبق عليه اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراني، كما أن موقعه في منطقة عشوائية؛ فإن امتناعها يُعتبر صحيحاً. ولا ينال من ذلك قيام المستأنفة بإصدار ترخيص لأحد المجاورين؛ لأن صدور القرار بشكل خاطئ لا يُبرر استمرار إصدار قرارات مماثلة له، كما أن المستأنفة أبانت أن إصدارها كان عن طريق الخطأ، ولم يتبيّن وجود تعسّف أو عيب في الغاية عند امتناع المستأنفة.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.